莲都碧湖丽水某某建筑有限公司“7·13”一般物体打击事故调查报告

莲都区政府事故调查组

2026年10月15日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）合同签订情况.....3
（三）事故相关人员情况.....4
（四）事故发生单位安全管理情况.....5
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场勘查情况.....6
（七）人员伤亡、直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后处置情况.....8
三、事故原因.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故间接原因.....8
四、有关单位存在的问题.....9
五、事故责任认定及处理建议.....9
六、事故整改和防范措施.....10

2026年7月13日上午7时28分，在碧湖镇采桑路与人民路路口发生一起行道树倾倒的物体打击事故，砸倒丽水某某建筑有限公司一名绿化养护作业的工人，造成一人死亡，直接经济损失约140.16万元。

事故发生后，莲都区政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）规定，成立了由区应急管理局副局长樊某某任组长，区纪委区监委机关、区公安分局、区建设局、区应急管理局、区总工会、碧湖镇等单位人员为成员的事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，莲都碧湖丽水某某建筑有限公司“7·13”一般物体打击事故是一起因生产经营单位现场监督管控不到位，督促从业人员执行安全生产操作规程不到位，作业人员违规作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.丽水某某建筑有限公司（以下简称“某建筑公司”），成立于2023年8月15日，注册资本为伍佰万元整，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为叶某，。经营范围包括建设工程施工、建筑劳务分包、公路管理与养护、路基路面养护作业、工程管理服务、劳务服务(不含劳务派遣)、园林绿化工程施工、城市绿化管理等。具备施工劳务不分等级建筑业企业资质，证书编号:D3333*****。安全生产许可证编号为(浙)JZ安许证字[2023]00****，有效期至2026年9月5日。

2.丽水市某某新型建材科技有限责任公司(以下简称“某建材公司”),成立于2023年1月3日,注册资本为壹仟万元整,企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为叶某某。经营范围包括建设工程施工、公路管理与养护、建筑劳务分包、施工专业作业、园林绿化工程施工、工程管理服务、劳务服务（不含劳务派遣）等。具备市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级建筑业企业资质，证书编号：D2334*****。安全生产许可证编号为(浙)JZ安许证字[2023]00****,有效期至2029年2月28日。

根据《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》，城市园林绿化企业资质已取消，针对绿化养护作业，某建材公司与某建筑公司无需

取得相应资质。同时，根据《中华人民共和国建筑法》第二条[1]、《浙江省城市绿化管理办法》第二条[2]，结合本项目实际作业情况，某建筑公司承接的绿化养护作业非建筑活动，某建材公司与某建筑公司之间属于正常的承揽关系。某建材公司分包后，某建筑公司在实施过程中发生生产安全事故，故认定某建筑公司为事故发生单位。

（二）合同签订情况

2023年10月，莲都区碧湖镇人民政府以“政府购买服务”的方式将与某建材公司就碧湖新城市政道理、绿化养护项目签订合同。合同约定，某建材公司需完成碧湖镇镇区等区域内车行道、人行道、绿化养护、补种等市政及公路设施的日常巡查、经常性检查、养护维修、管理工作，以及相关设施的应急处置工作[3]；明确非正常养护范围的，莲都区碧湖镇人民政府可直接安排某建材公司施工[4]。

---

[1]《中华人民共和国建筑法》第二条：在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守本法。本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

[2]《浙江省城市绿化管理办法》第二条：本省城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理均适用本办法。。

[3]《碧湖新城市政道路、绿化养护项目》一、工程概况 3.工作内容：3.4 区域内相关设施的应急处置工作。包括台风、暴雨期间防汛等突发事件的应急处理，以及甲方交办的其他临时性应急任务。

[4]《碧湖新城市政道路、绿化养护项目》九、专项工程 1、乙方在养护过程中，发现现有设施存在重大缺陷或者属于非正常养护范围的情况时，应通过专项报告形式报告甲方，甲方根据报告内容和现场查看结果，确定是否作为专项工程计划立项进行上报。2、专项工程原则上采取招标方式确定施工单位，对于甲方考虑工程的紧迫性直接安排的专项工程，养护单位应根据现场情况编制详细的施工方案和施工预案，经甲方批复后按照有关规定要求精心组织施工，并提交完整的竣工资料。

2026年2月1日，某建材公司与某建筑公司签订《劳务合作合同（镇区区块）》，根据费用结算情况，某建筑公司通过绿化养护的面积与棵数结算费用，某建材公司以固定单价将碧湖新城绿化养护项目镇区区块绿化日常养护劳务施工分包给某建筑公司，某建筑公司负责项目所属绿化的日常维护、补植等[5]；约定清单外细目视完成的情况和目标实现情况，给予结算和奖罚[6]。

（三）事故相关人员情况

1.麻某某（死者），男，某建筑公司派遣至镇区区块绿化工班组带班人员。

2.叶某，男，某建筑公司法定代表人、主要负责人，持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安A(2024)120****。

3.郭某，男，某建筑公司派驻现场管理人员、安全生产管理人员，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安B(2023)130****，原持有安全生产管理人员安全生产考核合格证书，因政策原因已注销，其在现场实际履行的是安全生产管理人员的职责。

---

[5]《劳务合作合同（镇区区块）》1工程名称、地点和劳务内容1.3劳务作业内容：碧湖新城市政修复、绿化养护项目日常养护劳务施工分包；具体为项目所属绿化的日常维护、补植、市政道路修复等。

[6]《劳务合作合同（镇区区块）》2.劳务合同总价、计价及应扣款项、增值税计税方式：2.3清单外细目（B）是指合同外且不包括在清单细目之内的工作量。因甲方在组织项目管理实施过程中，根据施工管理的需要和实际情况，要求乙方完成的非清单细目之内的工作量和达到的管理目标，视完成的情况和目标实现情况，给予的结算和奖罚等，包括（使用乙方的劳动力、甲方对乙方的各项奖罚及其他甲方认为应支付给乙方的费用），此部分的结算和奖罚必须依据充分、符合实际发生并经双方确认的数量和单价（或总价）为准。

4.叶某某，男，某建材公司法定代表人、总经理，持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安A(2025)120****。

5.杜某某，男，某建材公司专职安全生产管理人员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：浙建安C3(2024)160****。

6.雷某某，女，某建筑公司派遣至镇区区块绿化工。

7.刘某某，女，某建筑公司派遣至镇区区块绿化工。

（四）事故发生单位安全管理情况

某建筑公司现场管理人员未落实全程监督管控[7]，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位[8]，行道树复种作业过程中，支撑固定作业未根据《日常养护操作规章》[9]的要求及时跟进。隐患排查治理工作不到位，未及时发现并纠正行道树复种违章作业的行为。

（五）事故发生经过

7月13日早上，麻某某组织雷某某、刘某某等5名绿化工，对碧湖镇镇区进行巡查，并安排一辆挖掘机协助开展倒伏行道树

---

[7]《日常养护操作规章》一、通用养护总则:2.养护作业人员为岗位第一责任人,现场管理人员全程监督管控,每日核查养护落实情况，完整留存养护记录、巡查台账及现场影像资料，做到全程可追溯。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9]《日常养护操作规章》三、园林绿化日常养护规程3.6绿植扶正及防寒抗旱养护:1.风雨过后及时排查乔木、灌木倒伏、倾斜情况，及时扶正、加固支撑，夯实根部土壤，恢复绿植长势。

重新栽种工作。

7月13日上午7时11分许，麻某某等人完成临近一棵倒伏的行道树重新栽种后，至事故点位，对该处倒伏行道树重新栽种。期间，作业人员运来两根木棍。

7时27分许，该处倒伏行道树栽种完成，但未使用木棍进行固定，雷某某、刘某某等人前往东侧另一倒伏行道树处作业，麻某某留在原地，站于行道树西偏北侧。

7时28分许，麻某某由西向东沿人行道向雷某某、刘某某等人方向移动，此时，该处行道树向东偏北方向倾倒，砸中途径此处的麻某某，麻某某倒地。

（六）事故现场勘查情况

事故现场位于莲都区碧湖镇采桑路与人民路交叉口，沿人民路方向（碧湖新城时代侧）、在路口红绿灯停车线前第一棵行道树附近。经纬度：28.335550° N，119.768865° E。

现场，行道树沿行车方向的右侧后方倒在行人道上，树枝有多处折断，树根暴露且泥泞、坑内有积水。经测量，该行道树树径约20厘米，树长约15米。在行道树树干中部附近的地面上可见血迹。在现场发现两根约3.5米长的木棍，其中一根被折成两段，一段被压在行道树下。在附近另发现4根约25厘米的木棍，边上有铁丝零散放置。

（七）人员伤亡、直接经济损失情况

莲都碧湖丽水某某建筑有限公司“7·13”一般物体打击事

故造成1人死亡，直接经济损失约140.16万元。

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

7月13日上午7时37分，雷某某拨打郭某电话告知事故情况。郭某于7时42分将事故情况告知某建筑公司法定代表人叶某。叶某于7时45分许将事故情况告知某建材公司总经理叶某某。随后，叶某某将事故情况上报丽水莲都某某集团有限公司（母公司）。丽水莲都某某集团有限公司于9时32分将事故情况报告莲都区应急管理局。

接到事故信息后，区应急管理局、碧湖镇人民政府、丽水莲都某某集团有限公司立即响应、整体联动，赶到现场，维护事故现场及周边秩序，勘查事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

7月13日上午7时35分许，雷某某发现事故点位的行道树又倒了，树下有红色衣服，立即让刘某某前往查看情况，并呼喊其他同事。刘某某看见麻某某倒地，倒地方向与行道树倒地方向相同。

7时36分，刘某某拨打120急救电话。

7时38分许，雷某某、刘某某等人在挖掘机配合下将麻某某从行道树上救出。

7时44分许，救护车到达，麻某某被送往丽水市莲都区人民医院抢救，后经抢救无效于当天死亡。

（三）善后处置情况

2026年7月15日，在丽水市莲都区碧湖镇人民调解委员会的调解下，某建筑公司与死者麻某某的家属签订了《人民调解协议书》（2026）丽莲碧人调字第（093号），善后处置工作结束。

三、事故原因

（一）事故直接原因

麻某某安全意识淡薄，在组织行道树复种作业过程中，未按照某建筑公司《日常养护操作规章》的要求及时开展支撑固定作业，导致行道树固定不稳，倾倒时砸中自身。

（二）事故间接原因

1.公司安全管理存在漏洞。某建筑公司教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程不到位[10]，现场管理人员未全程监督管控，麻某某未按操作规程组织行道树复种作业。隐患排查治理工作开展不到位，未及时发现并消除行道树复种违规作业的事故隐患。

2.公司主要负责人安全管理存在疏忽。某建筑公司主要负责人叶某履行主要负责人安全生产管理职责不到位[11]，组织实施

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

安全生产操作规程不到位，麻某某未按操作规程组织行道树复种作业。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，7月13日行道树复种作业未安排现场管理人员全程监督管控。

3.公司安全管理人员履职不力。某建筑公司安全生产管理人员郭某履行安全生产管理人员职责不到位[12]，未及时排查生产安全事故隐患，7月13日行道树复种作业未在现场监督管控；未及时制止和纠正麻某某违章指挥、违反操作规程的行为。

四、有关单位存在的问题

某建材公司对碧湖新城市政道理、绿化养护项目安全管理不到位，安全教育培训流于形式，作业人员安全意识有待增强；隐患排查治理工作有待提高，未能及时发现事故隐患。

五、事故责任认定及处理建议

麻某某，男，群众，生前任绿化工班组带班，负责组织绿化工作业。麻某某在组织行道树复种作业过程中，未按照操作规章组织作业，导致行道树固定不稳，倾倒时恰巧砸中自身，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于其本人在此次事故中已死亡，建议免予追究责任。

叶某，男，群众，现任丽水某某建筑有限公司主要负责人，履行安全生产法定主要负责人管理职责不到位，对该起事故发生负

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第21条规定，建议丽水市莲都区应急管理局给予行政处罚。

郭某，男，中共党员，现任丽水某某建筑有限公司专职安全生产管理人员，履行安全生产管理人员职责不到位，对该起事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第25条规定，建议丽水市莲都区应急管理局给予行政处罚。

丽水某某建筑有限公司，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，隐患排查治理工作开展不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第44条规定，对该起事故的发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局给予行政处罚。

丽水市某某新型建材科技有限责任公司安全管理不到位，建议丽水莲都某某集团有限公司进行处理。

六、事故整改和防范措施

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，防止各类事故，特提出如下防范措施建议：

丽水某某建筑有限公司**要深刻吸取“7·13”物体打击事故教训，落实安全生产主体责任，加强对从业人员的安全教育培训，提高从业人员安全意识，规范组织、开展作业，做好隐患排查治理工作，及时制止和纠正违规作业的行为。**

丽水市某某新型建材科技有限责任公司要深刻吸取“7·13”物体打击事故教训，提升安全管理工作，落实安全教育培训，加强隐患排查治理。

建设主管部门要深刻吸取“7·13”物体打击事故教训，举一反三，针对事故暴露问题开展宣教，保证所辖生产经营单位引以为戒，避免类似事故发生。

碧湖镇人民政府要深刻吸取“7·13”物体打击事故教训，举一反三，以此次事故为警钟，在辖区内认真开展事故警示教育，避免类似事故发生。